

## ■ 학교안전법 상 장애등급 판정 세부기준 [별표]

### 1. 눈의 장애

#### 가. 시력의 장애

##### 1) 시력의 측정

가) 시력의 측정은 국내에서 공인된 시력표를 사용한다. 다만, 국내에서 공인된 시력표만으로 시력을 정확히 측정하기 곤란한 경우에는 문자·도형 등의 시표(視標)를 사용하는 시시력표(試視力表) 등 다른 시력 측정 방법을 함께 사용할 수 있다. 시력의 측정은 최소 3회 이상 측정을 원칙으로 한다.

나) 굴절 이상이 있는 사람에 대한 시력은 안경(콘택트렌즈는 제외한다)으로 측정된 최대 교정 시력으로 한다. 다만, 상(像)의 크기가 다르게 느껴지는 증상(부등상증:不等像症)이 생겨 두 눈으로 보기가 곤란하게 되는 것이 의학적으로 인정되는 경우에는 맨 눈으로 측정한 시력으로 할 수 있다.

##### 2) 장애의 등급

가) 영 별표2에서 "실명"이란 안구를 상실한 경우 또는 명암을 가리지 못하는 경우를 말한다.

나) 영 별표2에서 "안구(眼球)에 현저한 조절기능 장애가 남은 자"란 안구의 조절력이 통상의 2분의 1 이하로 감소된 사람을 말한다. 다만, 50세 이상인 사람은 장애급여의 대상으로 인정하지 않는다.

다) 영 별표2에서 "안구(眼球)에 현저한 운동장애가 남은 자"란 안구의 주시야의 넓이가 2분의 1 이하로 감소된 사람을 말한다. 이 경우 한 눈으로 보는 시야각의 정상각도는 약 50°, 두 눈으로 보는 시각의 정상각도는 약 45°를 말한다.

라) 영 별표2에서 "반맹증·시야협착 또는 시야이상이 남은 자"란 8방향의 시야의 각도의 합계가 정상시야의 각도의 60퍼센트 이하로 된 사람을 말한다. 이 경우 시야는 자동시야계 또는 수동시야계로 측정하며, 절대암점을 채용하고 비교암점을 채용하지 않는다.

#### 나. 눈꺼풀의 장애

1) 영 별표2에서 "눈꺼풀에 현저한 결손이 남은 자"란 누워서 보통으로 눈을 감았을 때 각막 넓이의 2분의 1 이상이 노출되고 만성 활동성 각막염증이 있는 사람을 말한다.

2) 영 별표2에서 "눈꺼풀의 일부에 결손이 남거나 또는 속눈썹에 결손이 남은 자"란 누워서 보통으로 눈을 감았을 때 각막 넓이의 2분의 1 미만이 노출되고 만성 활동성 각막염증이 있는 사람을 말한다.

3) 1) 및 2)에서 만성 활동성 각막염증은 플루레신 검사 등으로 염증이 계속되고 있음이 객관적으로 확인되는 경우에 인정한다.

4) 영 별표2에서 "눈꺼풀에 현저한 운동장애가 남은 자"란 보통으로 눈을 떴을 경우 눈동

자를 완전히 덮어 버리거나 눈을 감았을 경우 눈동자를 완전하게 덮을 수 없는 사람을 말한다.

#### 다. 준용등급 결정

- 1) 안구에 현저한 운동장애가 남은 경우에 해당되지 않거나 정면시(正面視)에서 겹보임(복시)이 발생하여 두 눈으로 보면 뚜렷한 두통·현기증 등이 생겨 노동에 현저히 지장을 주는 경우에는 제12급을 인정한다.
- 2) 좌시·우시·상시·하시 등에서만 겹보임이 발생하여 노동에 뚜렷한 지장을 주지 않지만 정도의 두통이나 안정(眼精)피로가 있는 경우에는 제14급을 인정한다.
- 3) 외상성 동공확대(산동:散瞳)
  - 가) 한쪽 눈 동공의 대광반사(對光反射)기능의 장애에 따른 눈부심(수명:羞明)으로 노동에 뚜렷한 지장이 있는 경우에는 제12급을 인정한다.
  - 나) 한쪽 눈 동공의 대광반사기능이 불충분하여 눈부심으로 노동에 지장이 있는 경우에는 제14급을 인정한다.
  - 다) 두 눈이 가)에 해당되면 제11급을 인정한다.
  - 라) 두 눈이 나)에 해당되면 제12급을 인정한다.
  - 마) 가)항부터 라)항까지의 객관적 진단을 위해 동공크기의 촬영(명순응과 암순응 모두), 자동동공측정(pupillometer) 또는 적외선촬영사진이 있는 경우에 인정한다.
  - 바) 외상성 동공확대와 시력장애 또는 조절기능장애가 있는 경우 가장 높은 장애 등급 하나를 인정한다.

## 2. 귀의 장애

### 가. 청력의 장애

- 1) 청력의 측정
  - 가) 난청의 장애정도 평가는 순음청력검사의 기도순음역치를 기준으로 6분법 $\{(a+2b+2c+d)/6\}$ 으로 판정하되, 가장 좋은 역치를 사용한다. 이 경우 소수점 이하는 버리고 각 주파수에서 청력역치가 100데시벨(dB) 이상이거나 0데시벨 이하이면 100데시벨 또는 0데시벨로 본다.  
(a:500Hz, b:1,000Hz, c:2,000Hz, d:4,000Hz)
  - 나) 어음명료도 평가는 단음절표(최소 50개)를 이용하여 측정하며, 어음인지역치보다 30~40dB 더 높은 레벨 또는 최적레벨에서 검사 강도를 조정하여 제시하고 평가한다. 어음명료도 검사는 각 단음절어 개수에 따른 정반응률을 백분위로 표시하여 결정한다. 3회를 시행하여 가장 양호한 수치로 정한다.
  - 다) 급성으로 생기는 재해성 난청에 대하여는 급성 음향성 청기장애(急性 音響性 聽器障

害)로 하여 직업성 난청과 구분한다.

라) 음향성 난청(재해성 난청)에 대한 장해등급의 판정은 요양 종결 후 30일의 간격으로 3회 이상 청력검사를 실시하여 유의차가 없는 경우 그 검사치를 기초로 한다.

마) 순음청력검사 결과의 청력역치는 청성뇌간반응검사로 신뢰성이 확인되어야 이를 인정하되, 청성뇌간반응검사를 청성지속반응검사로 갈음할 수 있고 필요한 경우 청성지속반응검사를 추가로 시행하여 신뢰성을 확인한다.

## 2) 장해등급 판정 기준

영 별표2에 따른 장해등급의 판정은 아래 기준에 따르되, 청력역치는 ISO(International Standard Organization) 기준으로 한다.

가) 영 별표2에서 "귀의 청력을 완전히 상실한 사람"이란 귀의 평균 청력손실치가 90데시벨 이상 또는 귀의 평균 청력손실치가 80데시벨 이상이고 최고 명료도가 30퍼센트 미만인 경우를 말한다.

나) 영 별표2에서 "귀의 청력이 귓바퀴에 대지 않으면 큰 말소리를 알아듣지 못하는 사람"이란 귀의 평균 청력손실치가 80데시벨 이상 90데시벨 미만 또는 귀의 평균 청력손실치가 50데시벨 이상 80데시벨 미만이고 최고 명료도가 30퍼센트 미만인 경우를 말한다.

다) 영 별표2에서 "귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하는 사람"이란 귀의 평균 청력손실치가 70데시벨 이상 80데시벨 미만인 경우 또는 청력 손실치가 50데시벨 이상 80데시벨 미만이고 최고 명료도가 30퍼센트 이상 50퍼센트 미만인 경우를 말한다.

라) 영 별표2에서 "1미터 이상의 거리에서는 큰 말소리를 알아듣지 못하는 사람"이란 귀의 평균 청력 손실치가 60데시벨 이상 70데시벨 미만인 경우를 말한다.

마) 영 별표2에서 "1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하는 사람"이란 귀의 평균 청력 손실치가 50데시벨 이상 60데시벨 미만인 경우를 말한다.

## 나. 귓바퀴의 장해

영 별표2에서 "귓바퀴의 대부분이 결손된 자"란 귓바퀴의 3분의 2 이상을 잃은 사람을 말한다.

## 다. 준용등급 결정

1) 고막의 외상성 뚫림(천공:穿孔)과 그에 따른 귀 고름(이루:耳漏)은 수술적 처치 후 청력장해가 남으면 그 장해의 정도에 따라 등급을 결정한다. 이 경우 청력장해가 장해등급에 해당되지 않지만 항상 귀 고름이 있는 경우에는 제12급을 인정한다.

2) 내이의 손상으로 발생한 평형기능(平衡機能)장해에 대하여는 아래와 같이 평가한다.

가) 평형기능에 장해는 전정기관 이상으로 보행 등 일상생활이 어려운 상태로 아래의 평형장해 평가항목별 합산점수가 30점 이상인 경우를 말한다.

| 항목             | 내 용                                                                                   | 점수 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 검사<br>소견       | 양측 전정기능 소실                                                                            | 14 |
|                | 양측 전정기능 감소                                                                            | 10 |
|                | 일측 전정기능 소실                                                                            | 4  |
| 치료<br>병력       | 장기 통원치료(1년간 12회이상)                                                                    | 6  |
|                | 장기 통원치료(1년간 6회이상)                                                                     | 4  |
|                | 단기 통원치료(6개월간 6회이상)                                                                    | 2  |
|                | 단기 통원치료(6개월간 6회미만)                                                                    | 0  |
| 기능<br>장애<br>소견 | 두 눈을 감고 일어서기 곤란하거나 두 눈을 뜨고 10m 거리를 직선으로 걷다가 쓰러지는 경우                                   | 20 |
|                | 두 눈을 뜨고 10m 거리를 직선으로 걷다가 중간에 균형을 잡으려 멈추어야 하는 경우(다만, 임상적으로 불가피한 경우 6m를 걷게 하여 진단할 수 있다) | 12 |
|                | 두 눈을 뜨고 10m 거리를 직선으로 걸을 때 중앙에서 60cm 이상 벗어나는 경우(다만, 임상적으로 불가피한 경우 6m를 걷게 하여 진단할 수 있다)  | 8  |

나) 평형기능의 장애는 장애판정 직전 1년 이상 지속적인 치료 후 장애가 고착되었을 때 판정하며, 뇌병변 여부, 전정기능 이상 및 장애상태를 평가하기 위해 아래의 검사들을 기초로 한다.

(1) 뇌영상검사(CT, MRI)

(2) 냉온교대 온도안진검사를 포함한 전기안진검사(또는 비디오안진검사), 비디오두부충동검사 등

3) 내이의 기능장애로 평형기능장애와 청력장애가 동시에 남은 경우 높은 장애 등급 하나를 인정한다.

4) 노동능력은 있으나 평형기능검사 결과 이상 소견이 인정되는 사람은 제12급을 인정한다. 다만, 운동실조증(失調症) 및 평형기능장애가 발생한 경우 내이의 손상으로 발생한 평형기능 장애는 중복으로 인정하지 않는다.

### 3. 코의 장애

가. 외부 코는 비골(鼻骨)·비연골(鼻軟骨)과 이를 덮고 있는 피부 및 피하조직을 말한다.

나. 영 별표2에서 "코가 결손되어 그 기능에 현저한 장애가 남은 자"란 외부 코의 3분의 2 이상을 잃은 사람을 말한다.

다. 양쪽 코의 후각기능을 완전히 잃은 경우는 제14급(국부에 신경증상이 남은 자)을 적용한다. 다만 후각기능을 부분적으로 잃은 경우(후각감퇴)는 장애의 대상으로 하지 않는다.

### 4. 입의 장애

## 가. 언어 기능의 장애

- 1) 영 별표2에서 "언어의 기능이 전부 상실된 자"란 아래의 경우 중 하나 이상에 해당되는 때를 말한다.
  - 가) 언어평가 상 자음 정확도가 30퍼센트 미만인 경우
  - 나) 전실어증, 운동성실어증(브로카실어증)으로 의사소통이 불가능한 경우
- 2) 영 별표2에서 "언어의 기능에 현저한 장애가 남은 자"이란 아래의 경우 중 하나 이상에 해당되는 때를 말한다.
  - 가) 언어평가 상 자음 정확도가 50퍼센트 미만인 경우
  - 나) 언어평가 상 표현 언어지수 25 미만인 경우
  - 다) 언어평가 상 수용 언어지수 25 미만인 경우
- 3) 영 별표2에서 "언어의 기능에 장애가 남은 자"이란 아래의 경우 중 하나 이상에 해당되는 때를 말한다.
  - 가) 언어평가 상 자음 정확도가 75퍼센트 미만인 경우
  - 나) 언어평가 상 표현 언어지수 65 미만인 경우
  - 다) 언어평가 상 수용 언어지수 65 미만인 경우
- 4) 언어의 기능 장애는 1년 이상 지속적인 언어치료를 시행한 후 증상이 고착되었을 때 평가하며, 객관적인 검사를 기초로 평가한다.
- 5) 뇌·중추신경계 손상(정신·인지기능 저하, 편마비 등)으로 인한 언어의 기능 장애(실어증, 구음장애) 또는 씹는 기능의 장애는 신경계통 기능 또는 정신기능의 장애 평가와 비교하여 그 중 높은 등급 하나만 인정한다.

## 나. 씹는 기능의 장애

- 1) 씹는 기능의 장애는 윗니(상악치아)와 아랫니(하악치아)의 맞물림(교합), 배열상태 및 아래턱의 입벌림(개구)운동, 삼킴(연하)운동 등에 따라 종합적으로 판단하여 결정한다.
- 2) 영 별표2에서 "씹는 기능이 전부 상실된 자"란 심한 입벌림운동 제한이나 씹기(저작)운동 제한으로 물이나 이에 준하는 음료 이외는 섭취하지 못하는 경우를 말한다.
- 3) 영 별표2에서 "씹는 기능에 현저한 장애가 남은 자"란 아래의 경우 중 하나 이상에 해당되는 때를 말한다.
  - 가) 뚜렷한 입벌림운동 제한 또는 뚜렷한 씹기운동 제한으로 미음 또는 이에 준하는 정도의 음식물(죽 등)이외는 섭취하지 못하는 경우
  - 나) 위·아래턱(상·하악)의 가운데 앞니(중절치)간 최대 입벌림운동이 1cm이하로 제한되는 경우
  - 다) 위·아래턱(상·하악)의 부정교합(전방, 측방)이 1.5cm이상인 경우
  - 라) 1개 이하의 치아만 교합되는 상태
  - 마) 삼킴기능검사(비디오 투시검사)상 삼킴장애가 있고, 유동식 섭취 시 흡인이 발생하고

연식 외에는 섭취가 불가능한 상태

- 4) 영 별표2에서 "씹는 기능에 장애가 남은 자"란 아래의 경우 중 하나 이상에 해당되는 때를 말한다.
  - 가) 약간의 입벌림운동 제한 또는 약간의 저작운동 제한으로 부드러운 고형식(밥, 빵 등)만 섭취 가능한 경우
  - 나) 위·아래턱(상·하악)의 가운데 앞니(중절치)간 최대 입벌림운동이 2cm이하로 제한되는 경우
  - 다) 위·아래턱(상·하악)의 부정교합(전방, 측방)이 1cm이상인 경우
  - 라) 양측 각 1개 또는 편측 2개 이하의 치아만 교합되는 상태
  - 마) 삼킴기능검사(비디오 투시검사)상 삼킴장애가 있고, 유동식 섭취 시 간헐적으로 흡인이 발생하고 부드러운 고형식 외에는 섭취가 불가능한 상태
- 5) 입벌림장애는 턱관절의 이상으로 입벌림운동 제한이 있는 상태를 말하며, 최대 입벌림 상태에서 위·아래턱(상·하악)의 가운데 앞니(중절치)간 거리를 기준으로 한다. 단, 가운데 앞니(중절치)가 없는 경우에는 측정 가능한 인접 치아 간 거리의 최대치를 기준으로 한다.
- 6) 부정교합은 위턱(상악)과 아래턱(하악)의 부조화로 윗니(상악치아)와 아랫니(하악치아)가 전방 및 측방으로 맞물림에 제한이 있는 상태를 말한다.

#### 다. 치아의 장애

- 1) 영 별표2에서 "치아에 치과 보철을 한 자"란 상실 또는 뚜렷하게 결손된 치아에 대한 보철을 한 사람을 말한다.
- 2) 틀니(총의치나 국소의치, 유상의치:有床義齒) 또는 브릿지(가교의치:架橋義齒) 등을 보철한 경우의 지대관, 클라스프나 어태치먼트가 걸리는 치아 또는 포스트·인레이만을 하게 된 치아는 보철한 치아의 수에 산입하지 않는다.
- 3) 상실된 치아가 크거나 치아와 치아 사이의 간격으로 상실된 치아의 수와 의치의 치아의 수가 다른 경우에는 상실된 치아의 수에 따라 장애등급을 결정한다.
- 4) 영구치로 대체되는 어린이의 유치는 장애판정 대상에 산입하지 않는다.

#### 라. 준용등급 결정

- 1) 식도의 좁아짐(협착), 혀의 이상, 인후지배신경의 마비 등으로 생기는 삼킴(연하:嚥下)장애에 대하여는 그 장애의 정도에 따라 씹는 기능장애에 해당하는 장애등급을 인정한다.
- 2) 미각(味覺)상실
  - 가) 두부 외상, 그 밖에 턱 주위 조직의 손상과 혀의 손상으로 생긴 미각상실에 대하여는 제14급을 인정한다.
  - 나) 미각장애는 테스트 페이퍼와 각종 약물검사 결과가 모두 무반응일 경우에만 미각상실로 인정하고, 그 정도에 미달되는 경우에는 장애급여의 대상으로 인정하지 않는다.

다) 미각장애에 대하여는 요양이 끝나고 6개월이 지난 후 등급을 결정한다.

3) 성대마비로 뚜렷한 원 목소리가 남은 경우에는 제12급을 인정한다.

## 5. 신경계통 기능 또는 정신의 장애

### 가. 중추신경계(뇌)의 장애

1) 영 별표2에서 "신경계통의 기능 또는 정신에 현저한 장애가 남아 항상 간호가 필요한 사람"이란 뚜렷한 신경계통의 기능 또는 정신기능장애로 다른 사람의 간병 없이는 혼자 힘으로 생명유지에 필요한 일상생활을 전혀 할 수 없거나 뚜렷한 치매, 정신과 의식의 황폐 등의 정신증상으로 항상 다른 사람의 보살핌이 필요한 사람을 말한다.

2) 영 별표2에서 "신경계통의 기능 또는 정신에 현저한 장애가 남아 수시로 간호가 필요한 사람"이란 뚜렷한 신경계통의 기능 또는 정신기능장애로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 수시로 다른 사람의 간병을 받아야 하거나 치매, 정신과 의식의 장애, 환각망상, 발작성 의식장애의 다발 등으로 수시로 다른 사람의 보살핌이 필요한 사람을 말한다.

3) 영 별표2에서 "신경계통의 기능 또는 정신에 현저한 장애가 남아 평생 노무에 종사하지 못하는 사람"이란 2)에 해당되는 장애 정도에는 미치지 않지만 뚜렷한 신경계통의 기능 또는 정신기능의 장애로 대뇌 또는 소뇌기능의 장애, 인격변화 또는 기억장애 등이 남아 평생 동안 어떤 노동에도 종사할 수 없는 사람을 말한다.

4) 영 별표2에서 "신경계통의 기능 또는 정신에 장애가 남아 간단한 노무 외에는 종사하지 못하는 사람"이란 중등도의 신경계통의 기능 또는 정신기능의 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1에서 2분의 1 정도만 남아 특별히 쉬운 일 외에는 노동을 할 수 없는 사람을 말한다.

5) 영 별표2에서 "신경계통의 기능 또는 정신에 장애가 남아 종사할 수 있는 노무가 상당한 정도로 제한된 사람"이란 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 신경계통의 기능 또는 정신기능의 장애로 취업가능한 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 사람으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

가) 신체적 능력은 정상이지만 뇌손상에 의한 정신기능 장애가 취업 가능한 직종범위를 상당한 정도로 제한된 것으로 인정되는 사람

나) 뇌전증(腦電症)발작이나 전정기능장애 또는 소뇌기능장애로 인한 평형기능장애 또는 운동실조증이 나타날 가능성이 의학적·객관적 소견으로 증명되는 사람

다) 경도의 사지 단(單)마비(팔 또는 다리의 3대 관절 중 한 관절의 완전 마비)가 인정되는 사람

6) 영 별표2에서 "국부에 현저한 신경증상이 남은 자"란 노동능력은 있으나 신경계통의 기능 또는 정신기능의 감각장애, 추체로(錐體路)증상과 추체외로(錐體外路)증상을 수반하지 않는 정도의 마비, 재해와 관련된 뇌위축 및 뇌파 이상 등이 의학적으로 인정되거나 이러한 이상 소견에 해당하는 자각증상이 의학적으로 인정되는 경우에는 제12급을

인정한다.

- 7) 영 별표2에서 "국부에 신경증상이 남은 자"란 노동능력은 있으나 신경증상(「학교안전법」 시행령 12급에 기술된 현저한 신경증상에 해당되지 않는 신경증상)에 대한 의학적 소견이 인정되는 경우 또는 두통·현기증·피로감 등의 자각증상이 의학적으로 인정되는 경우에는 제14급을 인정한다.
- 8) 영 별표2에서 "반신불수(hemiplegia [의학용어 사전 상 반신마비 또는 편마비에 해당되며, hemiparesis [의학용어 사전 상 불완전마비 또는 반부전마비]와 구분되는 완전 반신마비)"는 같은 편의 팔과 다리가 완전 마비로 못쓰게 된 사람을 말한다. 근력이 부분적으로 남아 있는 불완전마비나 반부전마비는 각 팔다리의 관절 기능의 장애로 평가한다.

#### 나. 척수의 장애

- 1) 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 대하여 항상 다른 사람의 보살핌을 받아야 하는 사람은 제1급을 인정한다.
- 2) 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 대하여 수시로 다른 사람의 보살핌을 받아야 하는 사람은 제2급을 인정한다.
- 3) 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작은 가능하나 평생 동안 어떤 노무에도 종사할 수 없는 사람은 제3급을 인정한다.
- 4) 명백한 척수증상으로 노동능력이 일반인의 4분의 1에서 2분의 1 정도만 남아 특별히 쉬운 일 외에는 노동을 할 수 없는 사람은 제7급을 인정한다.
- 5) 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 명백한 척수증상으로 취업가능한 직종의 범위가 상당한 정도로 제한된 사람은 제9급을 인정한다.
- 6) 노동능력은 있으나 의학적으로 증명할 수 있는 척수증상이 남은 사람은 제12급을 인정한다.

다. 말초신경의 손상에 따른 장애는 손상을 입은 신경이 지배하는 신체 각 부위의 기관에서의 기능장애에 해당하는 등급을 준용한다.

#### 라. 운동실조증(失調症) 및 평형기능장애

- 1) 뚜렷한 운동실조증 또는 평형기능장애로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작 외에는 평생 동안 어떤 노무에도 종사할 수 없는 사람은 제3급을 인정한다.
- 2) 중등도의 운동실조증 또는 평형기능장애로 노동능력이 명백하게 일반인의 4분의 1에서 2분의 1 정도만 남은 사람은 제7급을 인정한다.
- 3) 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 객관적으로 안구진탕증이나 그 밖에 평형기능검사 결과 명백한 이상 소견이 인정되는 사람은 제9급을 인정한다.
- 4) 노동능력은 있으나 객관적인 안구진탕증이나 그 밖에 평형기능검사 결과 이상 소견이 인정되는 사람은 제12급을 인정한다.



## 마. 동통 등 감각이상

- 1) 뇌신경과 척추신경의 외상이나 그 밖의 원인에 따른 신경통의 경우에 쉬운 일 외의 노동에 항상 지장이 있는 정도의 동통이 있는 사람은 제7급을 인정하고, 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 동통 때문에 취업가능한 직종의 범위가 상당히 제한된 사람은 제9급을 인정하며, 노동능력은 있으나 때로는 노동에 지장이 있는 정도의 동통이 있는 사람은 제12급을 인정한다.
- 2) 작열통(灼熱痛)에 대하여는 1)의 규정에 준하여 결정한다.
- 3) 일반적으로 노동능력은 있으나 상처를 입은 부위의 심한 동통 때문에 때로는 노동에 지장이 있는 사람은 제12급을 인정하고, 상처를 입은 부위에 항상 동통이 있거나 신경손상으로 동통 외의 이상감각 등이 발견되는 사람은 제14급을 인정한다.

## 바. 외상성 신경증

외상 사고에 기인하는 심인반응으로서 정신의학적 요법으로서는 치료되지 않는 경우에는 제14급을 인정한다.

## 사. 그 밖의 특징적인 장애

외상성 뇌전증의 치유 시기는 치료효과를 기대할 수 없다고 인정되는 때 또는 요양으로 발작 횟수가 안정된 때로 하고, 장애등급은 발작 횟수, 발작이 노동능력에 미치는 영향의 정도, 비발작 시의 정신증상 등을 종합적으로 판단하여 다음과 같이 결정한다.

- 1) 충분한 치료에도 불구하고 매주 1회 이상 의식장애가 수반되는 발작 또는 뚜렷한 정신기능의 장애로 평생 동안 어떤 노무에도 종사할 수 없는 사람은 제3급을 인정한다. 충분한 치료란 항전간제를 포함한 치료를 의미하며, 뇌전증 횟수 및 양상에 대한 객관적인 기록이 첨부되어야 한다.
- 2) 충분한 치료에도 불구하고 1개월에 1회 이상의 의식장애가 수반되는 발작이 있거나 발작형태의 특징 때문에 노동능력이 일반인의 4분의 1에서 2분의 1 정도만 남은 사람 또는 뇌전증의 특수성으로 보아 취업가능한 직종이 뚜렷하게 제한된 사람은 제7급을 인정한다.
- 3) 지속적인 약물복용을 하여야만 수개월에 1회 정도 의식장애가 수반되는 발작 또는 완전하게 발작을 억제할 수 있는 사람, 발작이 나타나지는 않지만 뇌파상 명백하게 뇌전증성 극파를 인정할 수 있는 사람 또는 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 취업가능한 직종이 상당한 정도로 제한된 사람은 제9급을 인정한다.

## 아. 준용등급 결정

신경마비가 타각적으로 증명되는 경우로서 장애등급기준에 해당 부위의 기능장애에 대한 장애등급이 정하여지지 않은 경우에는 제14급을 인정한다.

## 6. 흉터의 장애

### 가. 흉터의 측정

- 1) 두부, 안면부, 경부를 하나의 장애부위로 보고 팔과 다리를 별도 부위로 하여 흉터 장애를 장애 계열로 하여 장애등급을 정한다.
- 2) 영 별표2에서 "흉터"란 피부에 뚜렷이 눈에 띄는 정도 이상의 비후(肥厚) 또는 함몰을 동반하는 선상반흔(線像癍痕), 면상반흔(面像癍痕) 및 조직함몰(組織陷沒)이 남은 것을 말한다.
- 3) "선상반흔"이란 폭이 0.5센티미터 이상인 선모양의 반흔을, "면상반흔"이란 폭이 1센티미터 이상인 면적으로 이루어진 반흔을, "조직함몰"이란 연부조직 또는 뼈조직이 결손된 채로 상처가 치유되면서 흉터 부위가 0.5센티미터 이상 패인 것을 각각 말한다.
- 4) 선상반흔의 길이는 그 모양에 따라 실제 길이를 측정하고, 면상반흔 및 조직함몰의 넓이는 반흔 또는 0.5센티미터 이상 패인 부위를 가로와 세로로 구분하여 가로 방향의 길이와 그에 수직하는 세로 방향의 가장 긴 길이를 곱하여 산정한다. 이 경우 수술에 따른 봉합사(縫合絲)의 자국은 흉터로 보지 않는다.
- 5) 2개 이상의 선상반흔 또는 면상반흔이 인접하여 있거나 모여 있어 하나의 선상반흔 또는 면상반흔처럼 보이는 경우에는 그 길이 또는 면적을 합산하여 장애등급을 결정한다.
- 6) 하나의 흉터에 선상반흔과 면상반흔이 동시에 있는 경우에는 선상반흔에 해당하는 장애등급과 면상반흔(선상반흔을 포함하되, 선상반흔의 폭을 1센티미터로 하여 넓이를 산정한다)에 해당하는 장애등급 중 높은 등급을 인정한다.
- 7) 하나의 흉터에 면상반흔과 조직함몰이 동시에 있는 경우에는 조직함몰에 해당하는 장애등급과 면상반흔(조직함몰 부위를 포함한다)에 해당하는 장애등급 중 높은 등급을 인정한다.
- 8) 외모 중 두부·안면부 및 경부(頸部) 등의 각 부위에 흉터가 남은 경우에는 각 부위별 흉터에 해당하는 장애등급 중 높은 등급을 인정한다. 이 경우 흉터가 두부·안면부 및 경부 중 2개 이상의 부위에 걸쳐 있는 경우에는 두부 또는 경부에 있는 흉터의 길이 또는 면적의 2분의 1을 안면부의 흉터로 보아 산정하거나, 안면부에 있는 흉터의 2배를 두부 또는 경부의 흉터로 보아 산정할 수 있다.

### 나. 외모의 흉터

- 1) 영 별표2에서 "외모"란 두부·안면부(눈꺼풀·귓바퀴·코를 포함한다) 및 경부 등 팔과 다리 외에 일상적으로 노출되는 부분을 말하며, 두부와 안면부의 경계는 이마에 주름이 지어지는 가장 윗부분으로 한다.
- 2) 영 별표2에서 "외모에 심한 흉터가 남은 사람"이란 안면부에 100제곱센티미터 이상의 면상반흔, 32제곱센티미터 이상의 조직함몰이 남은 사람을 말한다.

- 3) 영 별표2에서 "외모에 뚜렷한 흉터가 남은 사람"이란 안면부에 50제곱센티미터 이상의 면상반흔, 16제곱센티미터 이상의 조직함몰 또는 20센티미터 이상의 선상반흔이 남았거나 두부 또는 경부에 100제곱센티미터 이상의 면상반흔, 32제곱센티미터 이상의 조직함몰 또는 40센티미터 이상의 선상반흔이 남은 사람을 말한다.
- 4) 영 별표2에서 "외모에 중등도의 흉터가 남은 사람"이란 안면부에 25제곱센티미터 이상의 면상반흔, 8제곱센티미터 이상의 조직함몰 또는 10센티미터 이상의 선상반흔이 남았거나 두부 또는 경부에 50제곱센티미터 이상의 면상반흔, 16제곱센티미터 이상의 조직함몰 또는 20센티미터 이상의 선상반흔이 남은 사람을 말한다.
- 5) 영 별표2에서 "외모에 흉터가 남은 사람"이란 안면부에 12제곱센티미터 이상의 면상반흔, 5센티미터 이상의 선상반흔이 남았거나 두부 또는 경부에 25제곱센티미터 이상의 면상반흔, 10센티미터 이상의 선상반흔이 있는 남은 사람을 말한다.
- 6) 외모의 흉터 중 선상반흔·면상반흔 또는 조직함몰이 눈썹이나 머리카락 등으로 감추어지거나 흉터가 턱 밑 등에 있어 다른 사람에게 보이지 않는 경우에는 장애급여의 대상에서 제외한다.
- 7) 두개골에 골 결손이 남은 경우에는 6)에도 불구하고 그 부위에 면상반흔이 남은 것으로 본다. 이 경우 장애등급은 두개골의 성형수술 후에 판정한다.
- 8) 외모의 흉터는 흉터수술이나 치료 또는 재건수술 후에도 남아 있는 흉터에 대해 장애등급을 판정한다.

#### 다. 노출된 면의 흉터

- 1) "노출된 면"이란 팔의 경우에는 손바닥 및 손등을 포함한 팔꿈치관절 이하, 다리의 경우에는 발등을 포함한 무릎관절 이하를 말한다.
- 2) 두 팔이나 두 다리의 노출된 면의 90퍼센트 이상의 부위에 면상반흔이 남은 사람은 "외모에 중등도의 흉터가 남은 사람"으로 인정한다.
- 3) 두 팔이나 두 다리의 노출된 면의 50퍼센트 이상의 부위에 면상반흔이 남은 사람은 "외모에 흉터가 남은 사람"으로 인정한다.
- 4) 영 별표2에서 "노출면에 손바닥 크기의 흉터"란 환자 본인의 손바닥을 기준으로 한다.

### 7. 흉복부장기 등의 장애

#### 가. 흉부장기의 장애

- 1) 영 별표2에서 "흉복부 장기" 중 흉부장기는 심장 및 인접 대혈관(흉부대동맥 및 흉부대동맥 주요분지와 흉부 대정맥 포함)·심낭·폐장·늑(흉)막·횡격막 등에 타각적으로 증명될 수 있는 변화가 인정되고 그 기능에도 장애가 증명되는 것을 말한다.
- 2) 영 별표2에서 "흉복부 장기에 현저한 장애가 남아 항상 곁에서 돌보아 줄 필요가 있는 자"란 뚜렷한 흉복부장기의 장애로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 항상 다

른 사람의 보살핌을 받아야 하는 사람을 말한다.

- 3) 영 별표2에서 "흉복부 장기에 현저한 장애가 남아 수시로 곁에서 돌보아 줄 필요가 있는 자"란 뚜렷한 흉복부장기의 장애로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작에 수시로 다른 사람의 보살핌을 받아야 하는 사람을 말한다.
- 4) 영 별표2에서 "흉복부 장기에 현저한 장애가 남아 평생 노무에 종사하지 못하는 자"란 흉복부장기의 장애로 생명유지에 필요한 일상생활의 처리동작은 가능하나 평생 동안 어떤 노동에도 종사할 수 없는 사람을 말한다.
- 5) 영 별표2에서 "흉복부 장기의 기능에 장애가 남아 간단한 노무 외에는 종사하지 못하는 자"란 중등도의 흉복부장기의 장애로 노동능력이 일반인의 4분의 1 에서 2분의 1 정도만 남아 특별히 쉬운 일 외에는 노동을 할 수 없는 사람을 말한다.
- 6) 영 별표2에서 "흉복부 장기에 장애가 남은 자"란 흉복부장기의 장애로 노동능력이 어느 정도 남아 있으나 노동에 지장이 있는 사람을 말한다.

## 나. 신장장애

- 1) 요로(尿路) 변경술 후 신장셋길(신루:腎瘻), 신우셋길(신우루:腎盂瘻), 요관피부문합(尿管皮膚吻合), 요관장문합(尿管腸吻合)을 남긴 채로 치유된 사람은 제7급을 인정한다.
- 2) 명백히 상처에 따른 만성신우증(신장염), 수신증(水腎症)이 남은 사람은 제7급을 인정한다.
- 3) 요양의 종결 단계에서 요도셋길(요도루:尿道瘻)·방광누공(膀胱瘻孔)과 여러 차례의 수술에도 불구하고 그대로 누공(瘻孔)이 남아 일정한 기간 후에 다시 수술이 필요하다고 인정되나 그 상태에서 일단 치유된 사람은 제11급을 인정한다.
- 4) 방광괄약근(膀胱括約筋)의 변화로 인한 것이 명백한 요실금(尿失禁)이 남은 사람은 제11급을 인정한다.

## 다. 방광장애

- 1) 방광의 기능이 완전히 없어진 사람은 제3급을 인정한다.
- 2) 위축방광[용량 50시시(cc) 이하]인 사람은 제7급을 인정한다.
- 3) 항상 요류를 동반하는 정도의 방광기능부전 또는 방광경련으로 인한 지속성 배뇨통이 남은 사람은 제11급을 인정한다.

## 라. 요도협착

- 1) 실모양(사상:絲狀) 부지(Bougie)를 필요로 하는 사람은 제11급을 인정한다.
- 2) 요도협착으로 신장기능에 장애가 남은 사람은 신장의 장애로 간주하여 장애등급을 결정한다.

## 마. 생식기장애

- 1) 영 별표2에서 "양쪽 고환을 상실한 자"란 양쪽 고환이 결손된 사람을 말한다.
- 2) 영 별표2에서 "생식기의 현저한 장애"란 음경의 대부분이 결손된 사람, 반흔으로 인한 질 구협착 등으로 생식능력에 뚜렷한 제한을 받아 성교불능인 사람을 말한다.
- 3) 음위(陰萎, impotence)가 다른 장애에 수반되어 생기는 경우에는 그 다른 장애에 해당하는 장애등급을 인정한다.
- 4) 가벼운 요도협착, 음경의 반흔 또는 경결(硬結) 등으로 인한 음위가 있는 사람과 명백한 지배신경의 변화가 인정되는 사람은 제14급을 인정한다. 다만, 의학적으로 음위를 입증하는 것이 곤란한 경우는 제외한다.

#### 바. 준용등급 결정

- 1) 요도협착 장애 중 요도 부지(Bougie) 프렌치 제20번(네라톤 카테터 제11호 상당)이 겨우 통과하고 때때로 확장술을 하여야 할 필요가 있는 사람은 제14급을 인정한다.
- 2) 한쪽 고환의 결손 또는 이에 준하는 정도의 위축은 장애로 인정하지 않는다.

### 8. 척추 등의 장애

#### 가. 척추의 장애

- 1) 척추의 운동 단위는 아래와 같이 정의 한다.

| 운동단위          | 구분 | 범위                                    |
|---------------|----|---------------------------------------|
| 목뼈부<br>(경추부)  | 분절 | 후두과-경추 1번 분절부터<br>경추 7번-흉추 1번 분절까지    |
|               | 추체 | 경추 1번부터 경추 7번까지                       |
| 등뼈부<br>(흉추부)  | 분절 | 흉추 1번-2번 분절부터<br>흉추 11번-12번 분절까지      |
|               | 추체 | 흉추 1번부터 12번까지                         |
| 허리뼈부<br>(요추부) | 분절 | 흉추 12번-요추 1번 분절부터<br>요추 5번-천추 1번 분절까지 |
|               | 추체 | 요추 1번부터 천추 1번까지                       |

- 2) 척추의 장애 평가 시 운동 단위(목뼈부(경추부), 등뼈부(흉추부), 허리뼈부(요추부))별로 위 1)의 표에 따른 표준 운동가능영역으로 평가하며 두 운동단위에 걸쳐 운동 장애가 있으면 합산하지 않고 가장 중한 운동 단위의 장애율을 기준으로 판정한다. (예, 등허리뼈부(흉요추부) 운동 장애가 있을 경우 등뼈부(흉추부)와 허리뼈부(요추부) 각각 장애 평가 후 장애율이 높은 운동 단위를 기준으로 한다.

- 3) 척추 골절의 압박률 측정은 골유합이 이루어진 후 단순 방사선 측면 영상(plain x-ray lateral view)에서 측정하며, 척추 골절의 압박률 측정 방법은 아래와 같이 한다.
  - 가) 인접 상, 하부 척추체에 골절이 없는 경우: 인접 상,하부 정상 척추체의 전방 척추체 높이의 평균에 대한 골절된 척추체의 전방 높이의 감소비를 압박률로 정한다.
  - 나) 인접 상,하부 척추체에 골절이 진구성 골절이 있거나, 다발성 척추 골절이 있는 경우: 골절된 척추와 가장 인접한 상부와 하부의 정상 척추체의 전방 척추체 높이의 평균에 대한 골절된 척추체의 전방 높이의 감소비를 압박률로 정한다. 다발성 척추 골절은 이때 구해진 각 척추체의 압박률을 합산 한다.
- 4) 영 별표2에서 "척추에 심한 운동 장애가 남은 사람"이란 척추 분절이 골유합술 등으로 한 운동 단위(목뼈부(경추부), 등뼈부(흉추부), 허리뼈부(요추부)) 전체가 고정되어 운동 가능 영역이 100퍼센트 제한된 사람을 말한다. 단 장애의 운동 단위가 등뼈(흉추)인 경우는 영 별표2의 노동능력상실률표의 10분의 6 만 적용한다.
- 5) 영 별표2에서 "척추에 뚜렷한 운동 장애가 남은 사람"이란 척추 분절이 골유합술 등으로 고정되어 한 운동단위 내에 운동 가능 영역이 50퍼센트 이상 제한된 사람 또는 머리뼈(두개골), 제1경추, 제2경추를 모두 유합 또는 고정한 상태인 사람을 말한다. 단 장애의 운동 단위가 등뼈(흉추)인 경우는 영 별표2의 노동능력상실률표의 10분의 6 만 적용한다.
- 6) 영 별표2에서 "척추에 운동 장애가 남은 사람"이란 척추 분절이 골유합술 등으로 고정되어 한 운동단위내에 운동 가능 영역이 20퍼센트이상 50퍼센트 미만으로 제한된 사람 또는 머리뼈(두개골)와 제1경추 또는 제1경추와 제2경추를 유합 또는 고정한 상태인 사람을 말한다. 단 장애의 운동 단위가 등뼈(흉추)인 경우는 영 별표2의 노동능력상실률표의 10분의 6 만 적용한다.
- 7) 영 별표2에서 "척추에 심한 변형이 남은 사람"이란 한 운동 단위 내에 3개 이상의 다발성 척추체의 골절이 있고, 압박률이 40퍼센트 이상 되는 척추체가 2개 이상 있으면서 그 척추체의 압박률을 합산하여 90퍼센트 이상인 사람을 말한다.
- 8) 영 별표2에서 "척추에 뚜렷한 변형이 남은 사람"이란 한 운동 단위 내 척추체 한 개의 압박률이 20퍼센트 이상이면서 다른 척추체의 압박률을 합산하여 50퍼센트 이상인 사람을 말한다.
- 9) 영 별표2에서 "척추에 변형이 남은 사람"이란 한 운동 단위 내 척추체 한 개의 압박률이 30퍼센트 이상이거나 척추체 한 개의 압박률이 20퍼센트 이상이면서 다른 척추체의 압박률을 합산하여 30퍼센트 이상 50퍼센트 미만인 사람 또는 방출성 골절, 찬스씨 골절이나 그 밖에 척추관 침범 골절에 대하여 보존적 요법으로 치유된 사람을 말한다.
- 10) 한 운동 단위 내 척추체 한 개의 압박률이 20퍼센트 이상이거나 척추체 한 개의 압박률이 10퍼센트 이상이면서 다른 척추체의 압박률을 합산하여 20퍼센트 이상 30퍼센트 미만인 사람은 제14급을 준용한다. 20퍼센트 미만의 압박률은 장애로 인정하지 않는다.
- 11) 척추체의 압박골절이 있는 부위에 고정술을 시행한 경우에는 고정술 따른 운동장애로 장

해등급을 결정하고 미골골절에 대해서는 변형장애로 취급하지 아니하나 골절에 따른 신경증상이 남은 경우에 장애등급 제14급을 준용 한다.

- 12) 척추 변형 또는 운동 장애가 남고 척수 또는 신경 마비로 다른 부위 기능장애를 수반하는 경우에는 상기 장애 중 장애 등급이 가장 높은 등급 하나만 인정하되, 척수손상과 같이 중한 신경계통의 장애를 동반하는 경우에는 신경계통의 장애로서 인정한다.
- 13) 척수에 운동 또는 변형장애가 남은 동시에 척추신경근의 손상으로 다른 부위에 기능장애가 남은 경우 척추의 운동 또는 변형장애와 다른 부위 기능장애 중 가장 높은 장애등급으로 결정한다.

#### 나. 그 밖의 체간골의 장애

- 1) 체간골이란 영 별표2에서 "쇄골·가슴뼈(胸骨)·늑골·어깨뼈(肩胛骨)나 또는 엉덩뼈(骨盤)"를 말하며 쇄골·가슴뼈(胸骨)·늑골·어깨뼈(肩胛骨)를 모두 동일한 부위로 본다.
- 2) 영 별표2에서 "엉덩뼈(骨盤)"란 제2천추 이하의 천골(엉치뼈), 장골, 좌골(궁둥뼈), 미골(꼬리뼈)을 포함한다.
- 3) 영 별표2에서 "엉덩뼈(骨盤)에 현저한 기형"이란 아래의 경우 중 하나에 해당하는 때를 말한다.
  - 가) 천장관절 또는 치골문합부가 분리된 상태로 치유되었거나 좌골이 2.5cm 이상 분리된 부정유합 상태
  - 나) 육안으로 변형(결손을 포함)을 명백하게 알 수 있을 정도로 방사선 검사로 측정한 각(角) 변형이 20° 이상인 경우
- 4) 영 별표2에서 "쇄골·가슴뼈(胸骨)·늑골·어깨뼈(肩胛骨)에 현저한 기형"이란 방사선 검사로 측정한 각(角)변형이 20° 이상인 경우를 말한다.
- 5) 늑골(갈비뼈)의 변형은 그 개수와 정도, 부위 등에 관계 없이 전체를 일괄하여 하나의 장애로 취급한다. 다발성 늑골 기형의 경우 각각의 각(角) 변형을 합산하지 않고 그 중 가장 높은 각(角) 변형을 기준으로 평가하며 호흡기능 검사상 이상이 있는 경우 인정한다.

### 9. 팔 및 손가락의 장애

#### 가. 팔의 장애

- 1) 영 별표2에서 "팔을 팔꿈치관절 이상에서 상실한 자"란 견갑골에서 절단 또는 어깨관절에서 견갑골과 상완골이 서로 떨어져 탈락된 사람, 어깨관절과 팔꿈치관절 사이에서 상완골이 절단된 사람 또는 팔꿈치관절에서 상완골과 요골 및 척골이 서로 떨어져 탈락된 사람을 말한다.
- 2) 영 별표2에서 "팔을 손목관절 이상에서 상실한 자"란 팔꿈치관절과 손목관절 사이에서 절단된 사람 또는 손목관절에서 요골 및 척골과 수근골이 서로 떨어져 탈락된 사람을

말한다.

- 3) 영 별표2에서 "팔의 기능이 전부 상실된 자"란 팔의 3대 관절(어깨관절·팔꿈치관절·손목관절)의 완전강직 또는 운동가능영역이 각 관절에서 모두 4분의 3 이상 제한되고, 손가락 모두를 제대로 쓸 수 없게 된 사람 또는 상완신경총이 완전히 마비된 사람을 말한다.
- 4) 영 별표2에서 "관절이 용도 상실된 자"란 관절의 완전강직 또는 운동가능영역이 4분의 3 이상 제한된 사람 또는 인공관절 전치환술을 시행 받은 사람을 말한다.
- 5) 영 별표2에서 "관절의 기능에 현저한 장애가 남은 자"란 관절의 운동가능영역이 2분의 1 이상 제한된 사람을 말한다.
- 6) 영 별표2에서 "관절의 기능에 장애가 남은 자"란 관절의 운동가능영역이 4분의 1 이상 제한된 사람 또는 인공관절 부분치환술(요골두 치환술 포함)을 받은 사람을 말한다.
- 7) 팔꿈치 관절의 동요는 수술적 치료를 원칙으로 하나 적절한 수술 후에도 건측 팔꿈치 관절에 비해 스트레스 방사선 검사 상 10도 이상의 불안정성이 있으면 영 별표2에서 "한 팔의 3대 관절 중에 1개 관절의 기능에 장애가 남은 자"로 인정한다.
- 8) 선천성을 제외한 재발성 탈구가 있는 사람은 수술적 치료를 원칙으로 하나 적절한 수술 후에도 탈구가 계속된다면 영 별표2에서 "관절의 기능에 장애가 남은 자"로 인정한다.
- 9) 영 별표2에서 "한 팔에 가관절(假關節:부러진 뼈가 완전히 아물지 못하여 그 부분이 마치 관절처럼 움직이는 상태)이 남아 현저한 운동장애가 남은 자"란 상완골에 가관절이 남은 사람 또는 요골과 척골의 양쪽에 가관절이 남은 사람을 말한다.
- 10) 영 별표2에서 "한 팔에 가관절이 남은 자"이란 요골 또는 척골 중 어느 한쪽에 가관절이 남은 사람을 말한다.
- 11) 영 별표2에서 "팔의 긴 뼈에 변형(기형)이 남은 자"이란 상완골의 변형 또는 요골과 척골의 양쪽의 변형으로 외부에서 보아 알 수 있는 정도(각형성, 15도 이상 활처럼 굽어 부정유합된 것) 이상인 사람을 말한다. 다만, 요골 또는 척골 중 한쪽만의 변형이라 하더라도 정도가 뚜렷한 경우(30도 이상의 각형성)에는 이에 해당되는 것으로 인정한다.
- 12) 팔의 장애 골절부에 내고정물 등이 있어 장애의 원인이 된 때에는 내고정물 제거 후 장애를 평가한다.

#### 나. 손가락의 장애

- 1) 영 별표2에서 "손가락을 상실한 자"란 엄지손가락은 손가락관절(지간 관절), 그 밖의 손가락은 몸쪽손가락뼈마디관절(근위 지간 관절) 이상을 잃은 사람으로서 손가락이 손허리뼈(중수골) 또는 몸쪽 손가락뼈(근위 지골)에서 절단된 사람 또는 근위 지간 관절(엄지손가락은 지간 관절)에서 근위 지골과 중위 지골이 서로 떨어져 탈락된 사람을 말한다.
- 2) 영 별표2에서 "손가락뼈의 일부를 상실한 자"란 손가락뼈의 일부를 잃은 것이 방사선



사진으로 명백한 사람 또는 유리골편(遊離骨片)이 인정되는 사람을 말한다. 단 섬유성 유합이 되어 있는 경우는 제외한다.

- 3) 영 별표2에서 "손가락 기능이 용도 상실된 자"란 손가락의 끝마디(엄지손가락은 지간 관절부터, 그 밖의 손가락은 끝쪽손가락뼈마디관절(원위 지간 관절)부터 말단까지를 말한다)의 2분의 1 이상을 잃은 사람, 중수지 관절 또는 근위 지간 관절(엄지손가락은 지간 관절)의 운동가능영역이 2분의 1 이상 제한된 사람을 말한다.
- 4) 영 별표2에서 "손톱 바로 밑의 관절을 굽혔다 폈다를 할 수 없는 자"란 원위 지간 관절이 완전히 강직되거나 운동가능영역이 4분의 3 이상 제한된 사람 또는 굽히고 펴는 근육(굴신근)의 손상 등 원인이 명백한 경우로서 끝쪽손가락뼈마디관절(원위 지간 관절)을 능동적으로 굽히고 펼 수 없는 사람을 말한다.

## 10. 다리 및 발가락의 장애

### 가. 다리의 장애

- 1) 영 별표2에서 "다리를 무릎관절 이상에서 상실한 자"란 골반골에서 절단 또는 골반골과 대퇴골이 서로 떨어져 탈락된 사람, 고관절과 무릎관절과의 사이(대퇴부)에서 절단된 사람 또는 무릎관절에서 대퇴골과 하퇴골이 서로 떨어져 탈락된 사람을 말한다.
- 2) 영 별표2에서 "다리를 발관절 이상에서 상실한 자" 또는 "다리를 발목관절 이상에서 상실한 자"란 무릎관절과 발목관절의 사이(하퇴부)에서 절단된 사람 또는 발목관절에서 하퇴골과 거골이 서로 떨어져 탈락된 사람을 말하며 같은 장애로 인정한다.
- 3) 영 별표2에서 "발을 발목발허리관절(족근중족관절) 이상에서 상실한 자"란 족근골(종골·거골·주상골과 3개의 설상골을 말한다)에서 절단된 사람 또는 중족골과 족근골이 서로 떨어져 탈락된 사람을 말한다.
- 4) 영 별표2에서 "다리의 기능이 전부 상실된 자"란 3대 관절(고관절·무릎관절·발목관절)과 발가락 모두의 완전강직 또는 운동가능영역이 4분의 3 이상 제한된 사람이나 3대 관절 모두의 완전강직 또는 운동가능영역이 4분의 3 이상 제한된 사람을 말한다.
- 5) 영 별표2에서 "관절이 용도 상실된 자"란 관절의 완전강직 또는 운동가능영역이 4분의 3 이상 제한된 사람 또는 인공관절 치환술을 시행한 사람을 말한다. 단 발목 관절의 기능이 상실된 경우 해당 노동능력 상실률의 2분의 1을 인정한다.
- 6) 영 별표2에서 "관절의 기능에 현저한 장애가 남은 자"란 관절의 운동가능영역이 2분의 1 이상 제한된 사람을 말한다. 단 발목 관절의 기능에 현저한 장애가 남은 경우 해당 노동능력 상실률의 2분의 1을 인정한다.
- 7) 영 별표2에서 "관절의 기능에 장애가 남은 자"란 관절의 운동가능영역이 4분의 1 이상 제한된 사람을 말한다. 단 발목 관절의 기능에 장애가 남은 경우 해당 노동능력 상실률의 2분의 1을 인정한다.
- 8) 슬관절의 동요

가) 슬관절 동요관절 장애평가는 동요관절 측정기(Arthrometer: KT 1000, 2000, GNRB,

Kneelax), 스트레스 방사선 검사 같은 객관적 검사와 이학적 검사로 확인하되 동요관절 정도는 동요관절 측정기(arthrometer)의 그 검사 결과치를 반드시 확인하여야 하며, 스트레스 방사선 검사는 TELOS기기를 이용하여 각도(전방 동요는 20-30도 굴곡, 후방 동요는 90도 굴곡, 측방 동요는 20-30도 굴곡)를 정확하게 지정하여 측정한다.

- 나) 동요도는 건(健)측과 환(患)측을 비교하여 그 차이를 동요관절로 인정하되, 양측 무릎에 동요 관절이 있는 경우에는 정상 추정치(7mm)를 기준으로 7mm 뺀 그 차이를 동요 관절 정도로 인정하고, 전방, 후방, 측방동요가 같이 있는 경우에는 가장 심각한 동요를 기준으로 한다.
  - 다) 다발성 인대손상으로 재수술을 하였음에도 15mm 이상의 동요가 남고(재파열 제외) 추가적인 수술로 동요의 개선이 예상되지 않고 노동에 지장이 있어 항상 보조기 장착이 필요한 경우 영 별표 2에서 "한 다리의 3대관절 중의 1개 관절의 기능에 현저한 장애가 남은 자"로 인정한다.
  - 라) 노동에 다소의 지장은 있으나 보조기의 장착을 항상 필요로 하지 아니하고 무릎관절의 동요가 10mm 이상 남은 경우는 영 별표 2에서 "한 다리의 3대 관절 중의 1개 관절의 기능에 장애가 남은 자"로 인정한다. 10mm 이상일 경우 적절한 수술적 치료(또는 기 수술된 상태라면 재수술) 후 증상이 고정된 경우로 판단한다.
  - 마) 심하게 격렬한 노동을 할 경우에만 보조기가 필요하고 무릎관절에 동요가 5mm 이상 10mm 미만인 경우는 14급을 인정한다.
  - 바) 상병상태(인대파열의 정도 등), 치료방법(수술횟수 및 내용) 및 이학적 검사결과 등을 고려할 때, 객관적 검사결과 상 동요관절 측정치가 확인되더라도 의학적으로 타당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 결과치를 배제하고 등급 판정이 가능하다.
- 9) 발목 관절의 동요는 수술적 치료를 원칙으로 하나 적절한 수술 후에도 동요가 남은 경우는 타동적이거나 자동적이거나의 여부에 불구하고 노동에 지장이 있어 항상 고정장구의 장착이 절대로 필요한 사람은 영 별표2에서 "한 다리의 3대 관절 중에 1개 관절의 기능에 장애가 남은 자"로 인정한다. 항상 보조기 착용이 필요 없는 경우 동요 장애로 인정하지 아니한다.
- 10) 선천성을 제외한 다리의 재발성 탈구가 있는 사람은 수술적 치료를 원칙으로 하나 적절한 수술 후에도 탈구가 계속된다면 영 별표2에서 "관절의 기능에 장애가 남은 자"로 인정한다.
- 11) 영 별표2에서 "한 다리에 가관절이 남아 현저한 운동장애가 남은 자"란 대퇴골에 가관절이 남은 사람 또는 경골과 비골의 양쪽에 가관절이 남은 사람을 말한다.
- 12) 영 별표2에서 "한 다리에 가관절이 남은 사람"이란 비골은 이상이 없고 경골에만 가관절이 남은 사람을 말한다.
- 13) 영 별표2에서 "다리의 긴 뼈에 기형이 남은 자"란 대퇴골의 변형 또는 경골의 변형으로 외부에서 보아 알 수 있는 정도(15도 이상 활처럼 굽어 부정유합된 것) 이상인 사람을 말하며, 다리의 긴 뼈의 골절부가 양방향에 단축 없이 유착되어 있는 사람은 제외한다.

14) 다리의 장애 골절부에 내고정물 등이 있어 장애의 원인이 된 때에는 내고정물 제거 후 장애를 평가한다.

## 나. 발가락의 장애

- 1) 영 별표2에서 "발가락을 모두 상실한 자"란 모든 발가락을 잃은 사람을 말한다.
- 2) 영 별표2에서 "발가락이 용도 상실된 자"란 엄지발가락은 발가락관절(지간 관절(말절골))의 2분의 1 이상을, 그 밖의 발가락은 끝쪽발가락뼈마디관절(원위 지간 관절(말절골)) 이상을 잃은 사람 또는 엄지발가락과 둘째 발가락은 발허리발가락관절(중족지 관절) 또는 몸쪽발가락뼈마디관절(근위 지간 관절(엄지발가락은 지간 관절))의 운동가능영역이 2분의 1 이상 제한된 사람, 가운데 발가락, 넷째 발가락 및 새끼발가락은 완전 강직된 사람을 말한다.

11. 각 등급의 신체장애에 해당되지 아니하는 장애는 그 노동력상실률에 따라 해당 등급의 신체장애로 본다.

12. 정상인의 신체 각 관절에 대한 평균 운동가능영역은 다음과 같다.

| 관절명         |          | 구분            | 측정부위 | 평균 운동<br>가능영역(각도) |
|-------------|----------|---------------|------|-------------------|
| 척주<br>(등골뼈) | 목뼈부(경추부) | 후두과-경추1번 분절   | 13   |                   |
|             |          | 경추1번-경추2번 분절  | 10   |                   |
|             |          | 경추2번-경추3번 분절  | 8    |                   |
|             |          | 경추3번-경추4번 분절  | 13   |                   |
|             |          | 경추4번-경추5번 분절  | 12   |                   |
|             |          | 경추5번-경추6번 분절  | 17   |                   |
|             |          | 경추6번-경추7번 분절  | 16   |                   |
|             |          | 경추7번-흉추1번 분절  | 6    |                   |
|             | 등뼈부(흉추부) | 흉추1번-흉추2번 분절  | 4    |                   |
|             |          | 흉추2번-흉추3번 분절  | 4    |                   |
|             |          | 흉추3번-흉추4번 분절  | 4    |                   |
|             |          | 흉추4번-흉추5번 분절  | 4    |                   |
|             |          | 흉추5번-흉추6번 분절  | 4    |                   |
|             |          | 흉추6번-흉추7번 분절  | 5    |                   |
|             |          | 흉추7번-흉추8번 분절  | 6    |                   |
|             |          | 흉추8번-흉추9번 분절  | 6    |                   |
|             |          | 흉추9번-흉추10번 분절 | 6    |                   |

| 관절명                               |           | 구분     | 측정부위                                                                                                              | 평균 운동<br>가능영역(각도)                  |
|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                   |           |        | 흉추10번-흉추11번 분절<br>흉추11번-흉추12번 분절                                                                                  | 9<br>12                            |
|                                   | 허리뼈부(요추부) |        | 흉추12번-요추1번 분절<br>요추1번-요추2번 분절<br>요추2번-요추3번 분절<br>요추3번-요추4번 분절<br>요추4번-요추5번 분절<br>요추5번-천추1번 분절                     | 12<br>12<br>14<br>15<br>17<br>20   |
| 어깨관절<br>(견관절:肩關節)                 |           |        | 앞위쪽올리기(전상방거상:前上方舉上)<br>옆위쪽올리기(측상방거상:側上方舉上)<br>뒤쪽올리기(후방거상:後方舉上)<br>모으기(내전:內轉)<br>안쪽돌리기(내회전:內回轉)<br>바깥쪽돌리기(외회전:外回轉) | 150<br>150<br>40<br>30<br>40<br>90 |
| 팔꿈치관절<br>(주관절:肘關節)                |           |        | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)<br>안쪽돌리기(내회전:內回轉)<br>바깥쪽돌리기(외회전:外回轉)                                                      | 0<br>150<br>80<br>80               |
| 손목관절<br>(수근관절:手根關節)               |           |        | 손등쪽 굽히기(배굴:背屈)<br>손바닥쪽 굽히기(장굴:掌屈)<br>손목의 요골(노뼈:橈骨) 쪽 굽히기(요사위:撓斜位)<br>손목의 척골(자뼈:尺骨) 쪽 굽히기(척사위:尺斜位)                 | 60<br>70<br>20<br>30               |
| 손허리손가락관절<br>(중수지관절:中手指關節)         |           | 엄지손가락  | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>60                            |
|                                   |           | 둘째 손가락 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>90                            |
|                                   |           | 가운데손가락 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>90                            |
|                                   |           | 넷째 손가락 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>90                            |
|                                   |           | 새끼손가락  | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>90                            |
| 손가락관절<br>(지간 관절:指間 關節)            |           | 엄지손가락  | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>80                            |
| 몸쪽손가락뼈마디관절<br>(근위 지간 관절:近位 指間 關節) |           | 둘째 손가락 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>100                           |
|                                   |           | 가운데손가락 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                                           | 0<br>100                           |

| 관절명 \ 구분                          | 측정부위                                                                                     |                             | 평균 운동<br>가능영역(각도)                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                   | 넷째 손가락                                                                                   | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>100                          |
|                                   | 새끼손가락                                                                                    | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>100                          |
| 끝쪽손가락뼈마디관절<br>(원위 지간 관절:遠位 指間 關節) | 둘째 손가락                                                                                   | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>70                           |
|                                   | 가운데손가락                                                                                   | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>70                           |
|                                   | 넷째 손가락                                                                                   | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>70                           |
|                                   | 새끼손가락                                                                                    | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>70                           |
| 엉덩관절<br>(고관절:股關節)                 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)<br>모으기(내전:內轉)<br>벌리기(외전:外轉)<br>안쪽돌리기(내회전:內回轉)<br>바깥쪽돌리기(외회전:外回轉) |                             | 30<br>100<br>20<br>40<br>40<br>50 |
| 무릎관절<br>(슬관절:膝關節)                 | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)                                                                  |                             | 0<br>150                          |
| 발목관절<br>(족관절:足關節)                 | 발등쪽 굽히기(배굴:背屈)<br>발바닥쪽 굽히기(척굴:蹠屈)<br>바깥쪽 뒤집기(외번:外翻)<br>안쪽 뒤집기(내번:內翻)                     |                             | 20<br>40<br>20<br>30              |
| 발허리발가락관절<br>(중족지 관절:中足趾 關節)       | 엄지발가락                                                                                    | 발등쪽 굽히기(배굴)<br>발바닥쪽 굽히기(척굴) | 50<br>30                          |
|                                   | 둘째 발가락                                                                                   | 발등쪽 굽히기(배굴)<br>발바닥쪽 굽히기(척굴) | 40<br>30                          |
|                                   | 가운데발가락                                                                                   | 발등쪽 굽히기(배굴)<br>발바닥쪽 굽히기(척굴) | 30<br>20                          |
|                                   | 넷째 발가락                                                                                   | 발등쪽 굽히기(배굴)<br>발바닥쪽 굽히기(척굴) | 20<br>10                          |
|                                   | 새끼발가락                                                                                    | 발등쪽 굽히기(배굴)<br>발바닥쪽 굽히기(척굴) | 10<br>10                          |
| 발가락관절<br>(지간 관절:趾間 關節)            | 엄지발가락                                                                                    | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>30                           |
| 몸쪽발가락뼈마디관절<br>(근위 지간 관절:近位 趾間 關節) | 둘째 발가락                                                                                   | 펴기(신전:伸展)<br>굽히기(굴곡:屈曲)     | 0<br>40                           |

| 관절명 | 구분     | 측정부위       |    | 평균 운동<br>가능영역(각도) |
|-----|--------|------------|----|-------------------|
|     |        |            |    |                   |
|     | 가운데발가락 | 펴기(신전:伸展)  | 0  |                   |
|     |        | 굽히기(굴곡:屈曲) | 40 |                   |
|     | 넷째 발가락 | 펴기(신전:伸展)  | 0  |                   |
|     |        | 굽히기(굴곡:屈曲) | 40 |                   |
|     | 새끼발가락  | 펴기(신전:伸展)  | 0  |                   |
|     |        | 굽히기(굴곡:屈曲) | 40 |                   |